

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2289/2530

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 422, มาตรา 880

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 18, มาตรา 19, มาตรา 35

น.ขับรถบรรทุกของโจทก์ผู้เป็นนายจ้างบรรทุกถังคอนเทนเนอร์ของบริษัท
ช.ซึ่งรวมกับความสูงของรถบรรทุกแล้ว สูง 4.90 เมตรตามถนนราชปรารภมุ่ง
หน้าไปรังสิต เมื่อจะลอดใต้สะพานลอยสำหรับให้คนข้ามถนนที่จำเลยสร้างขึ้นและ
ติดป้ายแสดงความสูงว่า 5 เมตร แต่ความจริงส่วนที่ใกล้เกาะกลางถนนมีความสูงจาก
พื้นถนน 4.90 เมตร น. ให้ ท. คนท้ายรถลงจากรถไปคอยดูว่ารถจะแล่นลอดใต้
สะพานไปได้หรือไม่แล้ว น.ขับรถไปช้า ๆ ตามคำสั่งของ ท.เมื่อ ท.บอกให้หยุด น.ได้
เหยียบห้ามล้อหยุดรถทันที แต่แรงเฉื่อยของสินค้าที่บรรทุกหนักทำให้รถแล่นไปอีก
และส่วนสูงสุดของสินค้าเฉี่ยวชนคานสะพานลอยสินค้าที่โจทก์รับจ้างบรรทุกมาเสีย
หาย การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้ความระมัดระวังแล้ว การที่จำเลยได้ทำการเสริม
ถนนให้เป็นหลังเต่าสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันน้ำท่วมทำให้ความสูงของสะพานลอย
น้อยกว่า 5 เมตร และจำเลยไม่ได้เปลี่ยนป้ายบอกความสูงของสะพานที่เกิดเหตุให้
ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ น.เชื่อว่าสะพานนั้นมีความสูง 5 เมตร ตามที่ป้ายบอก
ไว้ เช่น สะพานลอย 6 สะพานที่ น.ขับลอดผ่านมาแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการ
ประมาทเลินเล่อจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิจากบริษัท
ช.

การที่ น.มิได้ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายซึ่งติดกับขอบทางเท้าแต่ขับ
คร่อมเส้นแบ่งครึ่งช่องทางเดินรถช่องซ้ายและช่องขวาและบรรทุกสินค้าสูงกว่า 3
เมตร จากพื้นถนนโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร อันเป็นการฝ่าฝืนกฎ
กระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 4(พ.ศ. 2522) ข้อ 1(3) ซึ่งออกตามความในพระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จนเป็นเหตุให้เกิดชนคานใต้สะพานลอยนั้นเป็น
เพียงความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งมิได้เป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิด
การละเมิดดังกล่าว และรถบรรทุกสิ่งของอาจจะบรรทุกสิ่งของสูงเกินกว่า 3 เมตร
ได้หากได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การที่โจทก์ใช้รถบรรทุกคอนเทนเนอร์สูง
เกินกว่า 3 เมตร จึงมิได้เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายที่บัญญัติห้ามโดยเด็ด
ขาด โจทก์จึงมิได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด.(วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่
6/2530 ทั้งสองวรรค)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
วิศวกรรมจราจร จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ฯลฯได้ก่อสร้างสะพานลอยสำหรับ
ประชาชนใช้เดินทางข้ามถนนซึ่งจำเลยต้องประกาศว่าระดับความสูงของสะพานลอย
มีความสูงจากผิวจราจรเท่าใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือผู้ขนส่ง
ของที่มีความสูง แต่สะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนนที่ถนนราชปรารภ จำเลยได้
เขียนป้ายประกาศแจ้งความสูงของสะพานไว้ว่าสูง 5 เมตร ทั้ง ๆ ที่มีความสูงจริงไม่
ถึง 5 เมตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2524 เวลากลางวัน โจทก์ได้บรรทุกสินค้า โดย
รถยนต์บรรทุกจากท่าเรือคลองเตย จะไปส่งยังตำบลรังสิตโจทก์ได้วัดความสูงของ
รถรวมทั้งสินค้าที่บรรทุกแล้วมีความสูงไม่เกิน 5 เมตรเมื่อลูกจ้างของโจทก์ขับรถ
บรรทุกสินค้ามาถึงบริเวณสะพานลอยดังกล่าวลูกจ้างของโจทก์เห็นป้ายบอกความสูง

ซึ่งจำเลยเขียนแสดงไว้ว่าสูงถึง 5 เมตร จึงเชื่อโดยสุจริตและซื่อสัตย์สุจริตไป แต่ปรากฏว่าตลอดไม่ได้เป็นเหตุให้สินค้าที่บรรทุกมาคือเครื่องอุปกรณ์ไฮโดรลิก และเครื่องปั้นไฮโดรลิกของเครื่องปั๊มเหล็กไฮโดรลิกจากต่างประเทศได้รับความเสียหาย ซึ่งโจทก์ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสินค้าไปแล้วเป็นเงิน 40,000 บาท การที่จำเลยปล่อยปละละเลยไม่ตรวจวัดความสูงของสะพานว่ามีเท่าใดแน่นอนเป็นความประมาทเลินเล่อ ทั้งยังเขียนป้ายบอกความสูงอันเป็นเท็จทำให้โจทก์ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่เจ้าของสินค้านี้ดังกล่าว จำเลยต้องชดเชยเงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 43,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 40,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เดิมจำเลยก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนราชปรารภ โดยมีความสูงเกินกว่า 5 เมตร ต่อมาเกิดน้ำท่วมจึงได้เสริมพื้นถนนให้สูงขึ้นเป็นเหตุให้ความสูงของสะพานลอยดังกล่าวบางจุดสูงไม่ถึง 5 เมตร การที่รถยนต์บรรทุกสินค้าของโจทก์เกิดอุบัติเหตุชนสะพานลอยเป็นความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างโจทก์เอง เพราะบรรทุกสินค้าซึ่งเมื่อวัดรวมกับตัวรถแล้วมีความสูงเกินกว่า 3 เมตร จากพื้นผิวถนนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 1 (3) โดยลูกจ้างของโจทก์ได้ขับรถบรรทุกดังกล่าวแล่นมาด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กำหนด และไม่ชะลอความเร็วของรถลงเพื่อตรวจดูความปลอดภัยที่เบื้องหน้าเสียก่อนเมื่อถึงสะพานลอยว่าจะสามารถขับรถลอดผ่านไปด้วยความปลอดภัยได้หรือไม่ แต่กลับขับรถไปตามช่องทางเดินรถด้านขวาอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 35 เป็นเหตุให้รถบรรทุกที่ลูกจ้างโจทก์ขับชนสะพานลอย การที่ลูกจ้างของโจทก์กระทำละเมิดต่อจำเลยในขณะที่ปฏิบัติงานในทางการที่จ้างทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย โจทก์ในฐานะนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้าง

ของโจทก์ชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมสะพานลอยให้แก่จำเลย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 8,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2524 ซึ่งเป็นวันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องแย้งเป็นเงิน 650 บาท และนับจากวันถัดจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจากต้นเงิน 8,000 บาท จนกว่าโจทก์จะชำระเงินเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยว่า ความสูงของสะพานลอยโดยแท้จริงแล้วไม่ถึง 5 เมตร ลูกจ้างของโจทก์ขับรถด้วยความระมัดระวังตลอดทางมิได้ทำผิดกฎหมาย และมีได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 43,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 40,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 1,500 บาทฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์จำเลยนำสืบรับฟังได้ตอกกันว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2524 รถบรรทุกสินค้าของโจทก์คันหมายเลขทะเบียน ก.ท.70 - 1843 ซึ่งบรรทุกถังคอนเทนเนอร์บรรจุเครื่องอุปกรณ์ไฮโดรลิกและเครื่องปั้นไฮโดรลิกของ

เครื่องพับเหล็กไฮโดรลิกจากท่าเรือคลองเตยเพื่อไปส่งให้บริษัทชาวนครวิศวกรรม จำกัด ที่ตำบลรังสิตได้แล่นลอดใต้สะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนราชปรารภบริเวณ ประตูนํ้าแต่ส่วนสูงของลังคอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนใต้สะพานลอยเป็นเหตุให้สินค้าที่ บรรจุอยู่ในคอนเทนเนอร์ได้รับความเสียหาย และในการเดินเผชิญสืบสะพานลอยที่ เกิดเหตุของศาลได้ความว่าสะพานลอยที่เกิดเหตุมีป้ายบอกความสูงไว้ว่า 5 เมตรจุด ชนใต้สะพานลอยซึ่งอยู่ติดกับป้ายบอกความสูงของสะพานอยู่ในช่องทางเดินรถขวา มือใกล้เกาะกลางถนน วัดความสูงจากพื้นดินถึงคานสะพานได้ 4.90 เมตร และวัด ความสูงจากพื้นถนนในช่องทางเดินรถด้านซ้ายมือห่างริมถนนครึ่งเมตรได้ความสูง ประมาณ 5.04 หรือ 5.05 เมตร และวัดความสูงจากผิวถนนตรงกลางช่องทางเดินรถ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างช่องทางเดินรถด้านซ้ายกับด้านขวาสูง 4.90 เมตรถนนเกิด เหตุไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถสำหรับรถประจำทางโดยเฉพาะมีปัญหาว่าโจทก์หรือ จำเลยเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อโจทก์มีนายหนูโพธิ์ เกนด่าน พนักงานขับรถบรรทุก ของโจทก์วันเกิดเหตุ นายทวน โพธิ์ปลั่งลังก์ และนายขันทอง ทองไพสุวรรณมาเบิก ความรับฟังได้ว่านายหนูโพธิ์ได้ขับรถออกจากท่าเรือคลองเตยตามหลังรถเทรลเลอร์ ซึ่งวิ่งนำหน้า 2 คันมาตามถนนสุนทรโกษาเลี้ยวเข้าถนนพระราม 4 และมาเลี้ยวขวา เข้าถนนราชดำริ รถได้ลอดใต้สะพานลอย 6 แห่งแต่ละสะพานเขียนป้ายความสูงไว้ 5.00 เมตร รถแล่นผ่านไปได้ เมื่อมาถึงสะพานเกิดเหตุถนนไม่สม่ำเสมอด้านซ้ายต่ำ มีร่องน้ำปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.1 ส่วนด้านขวาสูง ก่อนนายหนูโพธิ์ขับรถลอด ใต้สะพานซึ่งมีป้ายบอกความสูงไว้ 5 เมตรได้แหงนมองดูใต้สะพานเห็นมีรอยถูกชน 2 แห่ง เป็นรอยปูนกะเทาะปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.1 รถเทรลเลอร์ 2 คันแรก ผ่านไปได้ให้นายหนูโพธิ์ได้ให้นายทวนลงจากรถไปดูว่ารถจะแล่นลอดผ่านไปได้หรือไม่ ซึ่งได้กระทำการตรวจทุกครั้งที่มีการแล่นผ่านลอดสะพานลอย นายทวนลงไปดูแล้ว เห็นใต้สะพานมีรอยถูกชนและผิวถนนที่เกิดเหตุโค้งเป็นหลังเต่าด้านซ้ายต่ำเป็นร่อง น้ำด้านขวาสูงขึ้นไป ขณะนั้นรถโจทก์ล่อขวาทับเส้นแบ่งถนนเป็น 2 ช่อง รถโจทก์

ครอบเส้นแบ่งเพราะด้านซ้ายเป็นร่องน้ำขีดซ้ายไม่ได้ แต่ล้อซ้ายอยู่ห่างทางเดินเท้า ด้านซ้าย 1 เมตรนายทวนได้ให้สัญญาณนายหนูโพธิ์ว่าให้ค่อยไป แต่เมื่อบอกให้หยุด นายหนูโพธิ์ก็ห้ามล้อหยุดทันที แต่รถก็เลื่อนไปชนสะพานโดยส่วนสูงของสินค้าได้ เจียวชนติดกับส่วนใต้ของสะพานลอยนายหนูโพธิ์จึงให้ปล่อยลมยางรถยนต์ทุกล้อ รถจึงลดได้สะพานที่เกิดเหตุไปได้ พิจารณาคำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าว แล้วน่าจะเชื่อว่าขณะนายหนูโพธิ์ขับรถจะลดสะพานลอยที่เกิดเหตุ ได้ใช้ความ ระมัดระวังตามสมควรแล้วกล่าวคือได้ให้นายทวนลงจากรถไปคอยดูว่ารถจะแล่น ลดได้สะพานไปได้หรือไม่และในขณะที่แล่นจะลดได้สะพานก็ขับรถไปช้า ๆ ตามคำสั่งของนายทวน เมื่อนายทวนบอกให้หยุด ก็เหยียบห้ามล้อหยุดทันที ปรากฏตามคำ เบิกความของนายศรีศักดิ์สุวรรณโชติ ผู้ควบคุมการก่อสร้างของโจทก์และจบการ ศึกษาเป็นช่างก่อสร้างจากโรงเรียนอุเทนถวายพยานโจทก์ซึ่งไปตรวจสอบสะพานที่เกิด เหตุ ว่าความเสียหายไม่กระทบกระเทือนส่วนอื่นหรือโครงสร้างของตัวสะพาน นาย แสงตะวัน พลานันทกุลธรหัวหน้างานปรับปรุงและบูรณะสะพาน กองก่อสร้างและ บูรณะสำนักการโยธากรุงเทพมหานครพยานจำเลยซึ่งจบวิศวกรรมศาสตรสาขา วิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ไปตรวจสอบความเสียหายของสะพานภาย หลังโจทก์ฟ้องคดีนี้ก็ได้เบิกความโต้แย้งคัดค้านพยานของโจทก์ดังกล่าวมาแล้วแต่ อย่างไรก็ดี หากรถโจทก์ไม่ได้ขับโดยระมัดระวังและแล่นมาด้วยความเร็วปกติแล้วย่อม เชื่อได้ว่าตรงจุดชนของสะพานจะต้องเสียหายถึงกับโครงสร้างของสะพานกระทบ กระเทือนไม่อาจให้ประชาชนใช้เดินผ่านสัญจรไปมาได้ ซึ่งนายแสงตะวันยอมรับว่า ขณะเบิกความยังไม่ได้มีการซ่อมสะพานที่เกิดเหตุแต่อย่างไร แสดงว่าสะพานที่เกิดเหตุ ยังใช้สัญจรไปมาได้ การที่จำเลยได้มีการเสริมถนนให้เป็นหลังเต่าสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมทำให้ความสูงของสะพานลอยสูงน้อยกว่า 5 เมตรและจำเลยไม่ได้ เปลี่ยนป้ายบอกความสูงของสะพานที่เกิดเหตุตามความเป็นจริงตามคำเบิกความของ นายแสงตะวันทำให้นายหนูโพธิ์เชื่อว่าสะพานที่เกิดเหตุมีความสูง 5 เมตร ตามที่ปิด

ป้ายบอกไว้เช่นสะพานลอยอื่น ๆ ที่นายหนูโพธิ์ขับลอดผ่านมาแล้ว และขับรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่วัดจากผิวถนนถึงส่วนสูงของคอนเทนเนอร์สูง 4.90 เมตร เพื่อผ่านไปโดยการไ้ความระมัดระวังแล้วแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ เพราะสินค้าบนรถเฉี่ยวชนสะพานลอย ดังนี้ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการประมาทเลินเล่อแล้ว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ที่จำเลยอ้างว่านายหนูโพธิ์มิได้ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายซึ่งติดกับขอบทางเท้า หากแต่ขับคร่อมเส้นแบ่งครึ่งช่องทางเดินรถช่องซ้ายและช่องขวาเพราะช่องทางเดินรถช่องนี้ได้จัดไว้สำหรับรถบรรทุก หรือรถที่มีความเร็วช้าและการที่โจทก์บรรทุกสินค้าสูงกว่า 3 เมตร จากพื้นถนนโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรอันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 4(พ.ศ. 2522) ข้อ 1 (3) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นนั้น ย่อมถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 422 นั้น เห็นว่ารถบรรทุกของโจทก์เป็นรถที่มีความกว้างแม้จะขับชิดซ้ายให้ทางด้านซ้ายของตัวรถลอดผ่านได้ แต่ส่วนด้านขวาซึ่งล้อรถอยู่บนผิวดำจราจรที่เป็นหลังเต่าและสูงวัดถึงใต้สะพาน 4.90 เมตร ก็ไม่อาจแล่นผ่านลอดไปได้ ส่วนที่โจทก์ขับรถบรรทุกสิ่งของสูงเกินกว่า 3 เมตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นเพียงความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งมิได้เป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดการละเมิดในคดีนี้ และรถบรรทุกสิ่งของอาจจะบรรทุกสิ่งของสูงเกินกว่า 3 เมตรได้หากได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว การที่โจทก์ใช้รถบรรทุกคอนเทนเนอร์สูงเกินกว่า 3 เมตร จึงมิได้เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายที่บัญญัติห้ามโดยเด็ดขาด ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าโจทก์มิได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด ข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สวระ เสาวมล-สุนทร จันทศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ